



ACUERDO N° 2.208

MAT.: Suprime artículos que indica de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de San Miguel

SAN MIGUEL, 27 DE OCTUBRE DE 2020.

El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 802, efectuada con fecha 27 de octubre de 2020, ha adoptado el siguiente acuerdo, emitido con los votos favorables del Alcalde don Luis Sanhueza y de los concejales Ernesto Balcázar, Matías Freire, Patricia Hernández, Rodrigo Iturra, Erika Martínez, David Navarro, Carolina Onofri y Francia Palestro.

1° Vistos:

Acuerdo N° 1.747, de 18 de agosto de 2016, que aprobó el proyecto de Modificación Integral al Plan Regulador Comunal de San Miguel, constituido por la Memoria Explicativa, Estudio de Riesgo y Protección Ambiental Comunal; Estudio de Capacidad Vial; Estudio de Equipamiento Comunal; Estudio de Factibilidad Sanitaria de San Miguel; Estudio de Areas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural; Ordenanza Local y planos.

Oficio Ord. Contraloría General de la República N° E21323/2020, de 23.07.2020; División de Infraestructura y Regulación, que informa a la municipalidad que se deberá dar cabal cumplimiento a lo instruido en los dictámenes N°s 499 y 19.172, de 2018, N° 16.166, de 2019 y N° 5.353, de 2020, que indica.

Memo N° 08/2020, de 23 de septiembre de 2020 del Asesor Urbanista al Alcalde, que solicita decretar las supresiones que indica de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de San Miguel, que fueron enunciadas como improcedentes por la Contraloría, puesto que hacían referencia directa a aspectos propios de la Ley General de Urbanismo y Construcciones o de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o que reproducían sus disposiciones, o porque sus preceptos exceden las competencias de los Planes Reguladores Comunales.

Y Presentación de Asesoría Urbana

Acuerda:

Suprimir las siguientes disposiciones de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de San Miguel :

ARTICULO 3°

En todo lo no previsto expresamente por la presente Ordenanza, regirán las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. N°458 del MINVU publicado en el Diario Oficial de 13.04.1976), de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.S. N°47 del MINVU publicado en el Diario Oficial del 19.05.1992) y por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, incluyendo las áreas de restricción y normas correspondientes, referidas a obras de Infraestructura, aeropuertos u otros elementos significativos.

Por enunciar y/o reproducir disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

ARTICULO 4°

Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales de San Miguel la aplicación de las normas contenidas en la presente Ordenanza, y a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de ellas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Por enunciar y/o reproducir disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 5°

La contravención a las disposiciones de la presente Ordenanza será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20° y demás pertinentes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Por enunciar y/o reproducir disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 7°

Definiciones

Para la aplicación de esta Ordenanza, se considerarán todas las definiciones que aparecen en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PPMS) y en la presente ordenanza.

Por enunciar y/o reproducir disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

ARTICULO 20°

Uso de suelo residencial

Los tipos de uso residencial se definen de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.25. de la OGUC. Para los casos de hogares de acogida y hospedaje, regirá el cuadro de normas urbanísticas para uso residencial establecidas en el artículo 24° de la presente Ordenanza, siempre y cuando estén expresamente permitidas en la zona respectiva.

Por enunciar y/o reproducir disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 21°

Uso de suelo equipamiento

El uso de suelo equipamiento se define de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.27. y se regirá por las disposiciones de los artículos 2.1.32. al 2.1.36., todos de la OGUC.

Se deberá procurar que el emplazamiento del edificio con afluencia masiva de público no provoque impactos negativos, tanto en el tránsito vehicular de las vías que lo enfrentan como en la calidad ambiental de la zona respectiva, debiendo los propietarios solventar los estudios necesarios de las obras correspondientes para la adecuada solución del proyecto y las respectivas obras en general. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 4.1.7. de la OGUC.

Por enunciar y/o reproducir disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ARTÍCULO 22°

Uso actividades productivas y de servicio de carácter industrial Las actividades productivas al igual que las actividades de servicio de carácter industrial definidas en el artículo 2.1.28., se clasificarán de acuerdo al artículo 4.14.1. de la OGUC, según su rubro o giro de actividad para los efectos de la respectiva patente.

La calificación de establecimientos industriales está definida en el artículo 4.14.2. de la OGUC. La calificación de las actividades productivas, será efectuada por la autoridad sanitaria pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83° del Código Sanitario, D.F.L. N°725 de 1968, del Ministerio de Salud Pública, modificado por la Ley N°18.796, D. O. de 24.05.1989.

Los establecimientos referidos en el presente artículo deberán regirse por las exigencias señaladas en el Capítulo 14 del Título 4 de la OGUC, teniendo presente lo establecido en el artículo 4.14.3. Se deberán realizar todas las actividades al interior del predio, disponiendo de un patio para la carga y descarga de mínimo 100m². Estas disposiciones regirán, sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias de carácter ambiental y sanitario que el organismo fiscalizador competente, requiera.

Por enunciar y/o reproducir disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 23°

Infraestructura

Los tipos de uso infraestructura se definen de acuerdo al artículo 2.1.29. de la OGUC.

Por enunciar y/o reproducir disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 26°

Respecto de la instalación de torres y antenas en todas las zonas definidas en el Plan Regulador Comunal de San Miguel, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 116° bis E y en los artículos 116° bis F, 116° bis G, 116° bis H y 116° bis I, de la Ley General de Urbanismo y

Construcciones, según sea el caso, a lo establecido en el artículo 2.6.3. de la OGUC, y las regulaciones presentes en la Ley N°20.559, que Regula la Instalación de Antenas Emisoras y Transmisoras de Servicios de Telecomunicaciones.

Por enunciar y/o reproducir disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 28°

Los perfiles geométricos y estructurales de estas vías incluyen el ancho y ubicación de sus calzadas, el diseño de los empalmes o cruces, aumentos de radios de giro, etc., se definirán a través de los respectivos proyectos de loteo, planos seccionales o proyectos de vialidad que aprueben el SERVIU, la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de San Miguel, debiendo su diseño atenerse a lo indicado en el Manual de Vialidad Urbana, Volumen 3, REDEVU.

Por exceder las atribuciones propias de los Planes Reguladores Comunes.

ARTICULO 29°

Las avenidas que tienen el carácter de Vías Regionales o Caminos Públicos como la Avenida Norte-Sur, Presidente Jorge Alessandri Rodríguez (Autopista Central), son administradas por la Dirección Regional de Vialidad del M.O.P. y por ello su trazado, ejecución de obras y mantención quedan sujetos a las disposiciones normativas de ese organismo.

Por exceder las atribuciones propias de los Planes Reguladores Comunes.

ARTICULO 30°

Las vías que se generen a través de un acto de división predial o aprobación de loteo, tendrán las características mínimas a que se refieren los artículos 2.3.1. al 2.3.10. y los artículos 3.2.5. al 3.2.11. de la OGUC.

Por enunciar y/o reproducir disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

2° Comuníquese el presente acuerdo a Alcaldía, Secretaría Comunal de Planificación, Asesor Urbanista, Dirección de Obras Municipales, Dirección Jurídica, Dirección de Control y Dirección de Administración y Finanzas, para los fines que correspondan.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'C' followed by a vertical line and some horizontal strokes.

**LUIS ALBERTO SANDOVAL GOMEZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL**

Distribución:

Alcaldía

Secretaría Comunal de Planificación

Asesor Urbanista

Dirección de Obras Municipales

Dirección Jurídica

Dirección de Control

Dirección de Administración y Finanzas

Archivo Concejo

Archivo Oficina de Partes